

MAHIYAR BIN MD NASIR

lawan

NORASHIKIN BINTI SAID

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Panel)]

Pada : 23hb April 2021 / 11 Ramadhan 1442H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-041-0083-2020

[Permohonan Bantahan Awal - Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003].

Peguam Syarie Pemohon:

- 1. Encik Irsamuddin bin Ikhsan dari Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates*
- 2. Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rashid dari Tetuan Hafiz Nuaim & Partners*
- 3. Puan Wan Rosmawati binti Wan Ali dari Tetuan Wan Rosmawati & Associates*

Peguam Syarie Responden:

- 1. Mohamad Hafiz bin Khamis dari Chambers Of Rafie Mohd Shafie & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah satu permohonan bantahan awal Pemohon terhadap rayuan yang telah difailkan oleh Responden dalam kes no. 10000-041-0160-2018. Responden menfailkan Notis Rayuan pada 17/12/2018 kerana tidak berpuashati terhadap perintah yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diputuskan pada 5/12/2018.

[2] Pemohon dalam permohonan bertarikh 3/9/2020 ini memohon perintah seperti berikut:-

- 2.1 Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan permohonan ini berdasarkan peruntukkan seksyen 5 dan 6 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.
- 2.2 Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan bahawa kes rayuan yang difailkan oleh Responden terhadap bantahan awal kes harta sepencarian di dalam kes rayuan no. 10000-041-0160-2018 di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor adalah dibatalkan.
- 2.3 Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan bahawa kos bagi keseluruhan tindakan ini berjumlah RM20,000 ditanggung sepenuhnya oleh Responden berdasarkan kepada peruntukkan seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.
- 2.4 Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan patut dan wajar diberikan.

[3] Pemohon telah mengemukakan alasan permohonan bahawa:-

- 3.1 Pemohon tidak pernah menerima Notis Rayuan dan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan menurut peraturan seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.
- 3.2 Tindakan Responden yang tidak menyerahkan Notis Rayuan dan Alasan Rayuan kepada Pemohon adalah bertentangan dengan peraturan seksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 dan Arahan Amalan No. 10 Tahun 2016.

Fakta Kes

[4] Pemohon telah memfailkan satu kes harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui saman no. 10300-017-0387-2016. Responden kemudiannya pada 29/6/2018 melalui Peguam Syariannya telah memfailkan satu permohonan bantahan awal melalui permohonan no. 10300-041-0435-2018 terhadap kes harta sepencarian tersebut.

[5] Walau bagaimanapun, pada 5/12/2018, Hakim Bicara telah menolak kes bantahan awal Responden tersebut. Tidak berpuas hati dengan keputusan bertarikh 5/12/2018, Responden melalui Peguam Syariannya telah memfailkan satu rayuan melalui Notis Rayuan no. 10000-041-0160-2018 pada 17/12/2018.

[6] Responden kemudiannya telah menyerahkan Notis Rayuan bertarikh 17/12/2018 kepada Tetuan Haslinda Mokhtar & Fatimawati Ismail yang merupakan Peguam Syarie Pemohon semasa kes bantahan awal di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

[7] Walau bagaimanapun, Pemohon berpendapat Responden dan Peguam Syariannya telah tidak mengikut prosedur undang-undang yang telah ditetapkan dan telah melakukan ketakaturan apabila Responden telah gagal menyerahkan Notis Rayuan dan Alasan Rayuan kepada Pemohon dengan sempurna, maka Pemohon telah memfailkan permohonan ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Syariah

[8] Bagi maksud Permohonan ini, kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta Hujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak, kami berpendapat isu yang perlu kami putuskan dalam permohonan ini adalah:-

- i. Sama ada penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Terdahulu Pemohon adalah sempurna atau tidak.**
- ii. Samada Alasan Rayuan setelah pemfailan sempurna, perlu disampaikan kepada pihak satu lagi dalam tempoh masa yang ditetapkan?**
- iii. Samada berlaku kecacatan terhadap prosiding rayuan berkaitan penyampaian Rekod Rayuan yang dibuat awal kepada pihak satu lagi sebelum pemfailan dan dibayar fi Mahkamah.**

Isu Pertama: Sama ada penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Terdahulu Pemohon adalah sempurna atau tidak.

[9] Dalam isu ini, Pemohon berhujah bahawa Responden telah gagal menyerahkan dan/atau menyampaikan Notis Rayuan kepada Pemohon dalam tempoh yang ditetapkan berdasarkan kehendak peruntukkan seksyen 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] dan Arahan Amalan No. 10 Tahun 2016.

[10] Pemohon menyatakan bahawa pada 16/7/2020, Pemohon dan/atau Peguam Syariyenya telah menerima satu (1) salinan affidavit penyampaian berkaitan Notis Rayuan iaitu yang menyatakan bahawa Notis Rayuan tersebut telah diserahkan dan ditandatangani oleh Peguam Syarie terdahulu Pemohon. Maka Pemohon menghujahkan bahawa tindakan Responden menyerahkan Notis Rayuan kepada Peguam Syarie terdahulu Pemohon adalah serahan yang tidak sempurna. Pemohon seterusnya menyatakan Responden atau Peguam Syariyenya hendaklah menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon dan bukan kepada Peguam Syarie terdahulu yang hanya mewakili Pemohon di dalam kes bantahan awal tersebut, kerana Peguam Syarie terdahulu tidak mempunyai wakalah dan tidak mendapat mandat untuk mewakili Pemohon dalam kes rayuan Responden ini.

[11] Pemohon berhujah dengan merujuk kepada kes Maya binti Ahmad Fuad lawan Hisham bin Halim di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan – kes rayuan no. 14000-077-0079-2019 [belum dilaporkan] yang diputuskan pada 17/12/2019 bahawa Notis Rayuan perlu diserahkan dan/atau disampaikan kepada Responden.

[12] Selanjutnya Pemohon berhujah bahawa sesuatu wakalah atau pelantikan seseorang Peguam Syarie yang telah dilafazkan oleh orang yang melantiknya iaitu kliennya dan diterima oleh Peguam Syarie yang dilantik sedemikian di hadapan Mahkamah atau Pendaftar, hanya boleh dianggap terpakai dan sah untuk kes yang disebut dalam wakalah tersebut sahaja dan tidak dilanjutkan kepada kes lain. Pemohon menegaskan bahawa kes rayuan yang difailkan oleh Responden adalah kes baru dan sudah semestinya memerlukan kepada satu wakalah yang baru.

Oleh itu menurut Pemohon serahan Notis Rayuan kepada Peguam Syarie terdahulu yang tidak mempunyai wakalah adalah tidak sah dan jelas bertentangan dengan peruntukkan undang-undang.

[13] Dalam menjawab isu ini, Responden menghujahkan bahawa penyerahan dan penyampaian Notis Rayuan kepada Pemohon adalah telah sempurna menurut undang-undang. Responden merujuk kepada seksyen 139 (8) Enakmen 4 Tahun 2003 bahawa serahan Notis Rayuan telah dihadkan dalam tempoh 14 hari secara kediri samada kepada pihak satu lagi atau Peguam Syarienya. Dalam kes ini, Responden menyatakan bahawa serahan telah dibuat kepada Peguam Syarie Pemohon yang mewakili Pemohon dalam kes induk yang ingin dirayu tersebut maka serahan tersebut adalah sah menurut peruntukan undang-undang.

[14] Responden menghujahkan dengan merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes Hamidah binti Elias lawan Sabariah Bee binti Abdul Karim dan seorang lagi sebagaimana yang dilaporkan dalam JH 41 BHG. 1, 1436H.

[15] Dalam memutuskan isu ini, terlebih dahulu kami perturunkan peruntukan undang-undang berkaitan penyampaian Notis Rayuan. Subseksyen 139(8) Enakmen 4 Tahun 2003 yang menyatakan bahawa Notis Rayuan hendaklah disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing oleh Perayu. Seksyen 139 Enakmen 4 Tahun 2003 memperuntukkan –

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2) Suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam Borang MS 29.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)—

(a); dan

(b).....

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[16] Merujuk kepada peruntukan subseksyen 139(8) tersebut, dapatan kami keperluan untuk menyerahkan notis rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan boleh dibuat sama ada kepada pihak-pihak itu sendiri atau melalui Peguam Syarie pihak-pihak.

[17] Kami telah menyemak rekod prosiding kes di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10300-041-0435-2018 (permohonan untuk membatalkan saman dan pernyataan kes harta sepencarian) dan kami dapati bahawa Puan Fatimawati binti Ismail dari Tetuan Haslinda Mokhtar & Fatimawati Ismail adalah Peguam Syarie yang mewakili Pemohon ketika itu. Dan Responden telah menyerahkan Notis Rayuan kepada peguam Syarie tersebut pada 18/12/2018.

[18] Namun, Pemohon telah mempertikaikan keabsahan penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Pemohon terdahulu (Puan Fatimawati binti Ismail) tersebut dengan alasan bahawa pada ketika itu Pemohon dan Peguam Syariannya Puan Fatimawati binti Ismail sudah tidak berwakalah lagi.

[19] Bagi mentafsirkan maksud “*Peguam Syarie mereka masing-masing*” yang dinyatakan pada subseksyen 139(8) Enakmen, kami dipandu kepada kes *Mazlin bin Mokhtar lawan Almah binti Awaluddin (Kes Rayuan No. 1000-077-0050-2017)*, di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berkaitan maksud “*Peguam Syarie mereka masing-masing*” yang dinyatakan pada subseksyen 139(8) Enakmen 4 Tahun 2003.

[20] Suka kami petik tafsiran Mahkamah Rayuan Syariah Selangor tersebut iaitu—

“Bagi mentafsirkan maksud “Peguam Syarie mereka masing-masing” yang dinyatakan pada subseksyen 139(8) Enakmen, kami berpendapat bahawa maksud Peguam Syarie disini adalah Peguam Syarie Responden yang mewakili Responden dalam kes Mal Mahkamah Tinggi Negeri Selangor, No. Kes: 10300-023-0138-2009 dan bukannya Peguam Syarie yang mewakili Responden dalam Rayuan ini. Ini kerana, jika sekiranya maksud “Peguam Syarie mereka masing-masing” adalah Peguam Syarie yang mewakili Responden dalam kes Rayuan ini, ianya adalah tidak munasabah kerana mustahil Peguam Syarie sekarang boleh dilantik mewakili Responden sebelum Responden menerima Notis Rayuan tersebut. Oleh yang demikian, maksud yang dikehendaki oleh Badan Perundangan Negeri adalah, penyampaian Notis Rayuan bolehlah disampaikan kepada Peguam Syarie Responden, jika sekiranya Responden diwakili oleh Peguam Syarie ketika dalam prosiding kes yang dirayu”

[21] Tafsiran tersebut telah diperkukuhkan juga oleh panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes *Sulaiman bin Musa lawan Norsihar Binti Jamaludin (Kes Rayuan No. 14000-017-0028-2017)*

dan juga Maya binti Ahmad Fuad lawan Hisham bin Halim (Kes Rayuan No. 14000-041-0048-2019).

[22] Rujukan dan ikutan dua kes rayuan di atas jelas menunjukkan bahawa tafsiran Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Mazlin Bin Mokhtar lwn. Almah Binti Awaluddin tersebut telah menjadi mantap (*establish*) dan seharusnya dihormati dan diikuti. Kami ingin tegaskan di sini bahawa kami juga turut bersetuju dengan tafsiran tersebut dalam isu berkaitan penyampaian Notis Rayuan kepada Peguam Syarie masing-masing sepertimana yang dinyatakan dalam seksyen 139(8) Enakmen 4 Tahun 2003.

[23] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa penyampaian kepada Peguam Syarie masing-masing adalah Peguam Syarie yang mewakili Pemohon dalam kes di Mahkamah Tinggi Syariah, iaitu kes permohonan no. 10300-041-0435-2018.

Ini kerana, jika sekiranya maksud “*Peguam Syarie mereka masing-masing*” adalah Peguam Syarie yang mewakili Pemohon dalam kes rayuan ini, ianya adalah tidak munasabah kerana mustahil Peguam Syarie sekarang dilantik mewakili Pemohon sebelum Pemohon menerima Notis Rayuan dari pihak satu lagi. Maksud yang dikehendaki oleh Badan Perundangan Negeri adalah, penyampaian Notis Rayuan bolehlah disampaikan kepada Peguam Syarie Pemohon, jika sekiranya Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie ketika dalam prosiding kes yang dirayu.

[24] Oleh yang demikian, kami putuskan bahawa Notis Rayuan Responden yang telah disampaikan kepada Peguam Syarie Pemohon pada 18/12/2018 adalah sah dan sempurna, kerana pada hemat kami tugas dan tanggungjawab Peguam Syarie

masih belum tamat. Butir-butir berkaitan penyampaian telah dinyatakan dengan jelas dalam Afidavit Penyampaian yang diangkat sumpah pada 15/9/2020, maka kami berpuashati bahawa serahan Notis Rayuan tersebut adalah sempurna dan mematuhi peruntukan Seksyen 139(8) Enakmen 4 Tahun 2003. Serahan tersebut juga telah dibuat dalam tempoh 14 hari sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang.

Isu Kedua: Samada Alasan Rayuan setelah pemfailan sempurna, perlu disampaikan kepada pihak satu lagi dalam tempoh masa yang ditetapkan?

[25] Pemohon berhujah bahawa Responden telah gagal menyampaikan Alasan Rayuan bertarikh 16/12/2019 bagi kes rayuan tersebut secara kediri kepada Pemohon. Responden juga gagal membuktikan serahan Alasan Rayuan tersebut melalui mana-mana afidavit penyampaian Responden.

[26] Pemohon seterusnya menyatakan bahawa kegagalan Responden untuk menyerahkan Alasan Rayuan tersebut kepada Pemohon adalah merupakan suatu ketakaturan yang terdapat di dalam prosiding kes rayuan.

[27] Responden dalam isu ini menghujahkan bahawa Alasan Rayuan bukanlah satu ketidakaturan jika dokumen tersebut tidak disampaikan kepada Pemohon. Responden berhujah berdasarkan seksyen 141 Enakmen 4 Tahun 2003 bahawa penyerahan Alasan Rayuan bukan dokumen yang wajib kepada Pemohon.

[28] Menurut Responden lagi, keperluan menyerahkan Alasan Rayuan tidak dinyatakan di dalam mana-mana peruntukan undang-undang. Responden telah menyerahkan sesalinan Rekod Rayuan kepada Pemohon secara ke diri pada

11/1/2020 yang terkandung didalamnya Alasan Rayuan, jadi tiada isu Alasan Rayuan tidak diserahkan kepada Pemohon.

[29] Bagi memutuskan isu ini kami merujuk kepada seksyen 141 Enakmen 4 Tahun 2003 iaitu yang berkaitan dengan Alasan Rayuan –

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

Seksyen di atas memperuntukan Pemohon hendaklah memfailkan Alasan Rayuan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan Borang MS 30 telah siap.

Berdasarkan peruntukan tersebut, kami dapati bahawa tiada arahan undang-undang secara khusus bahawa Alasan Rayuan ini hendaklah dibuat serahan kepada Responden. Walau bagaimanapun Alasan Rayuan ini akan dimaklumi juga oleh Responden melalui Rekod Rayuan yang hendaklah disampaikan kepadanya berdasarkan seksyen 142 (3) dan 144 (3)(a) Enakmen 4 Tahun 2003.

Dalam hal ini, kami merujuk dan bersetuju dengan dapatan Panel Rayuan dalam kes Maizatul Aznin binti Mohamed lawan Salihin bin Ismail, kes permohonan no. 10000-077-0038-2019 di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor bahawa penyampaian Alasan Rayuan kepada pihak Responden adalah tidak perlu dan tiada tempoh masa yang dihadkan.

[30] Selanjutnya suka kami nyatakan bahawa penyampaian Rekod Rayuan tersebut adalah perlu dan hendaklah dalam tempoh 6 minggu dari tarikh penerimaan pemberitahuan Borang MS 30 telah siap. Merujuk kepada Afidavit Penyampaian yang difailkan, kami dapati bahawa Responden telah menerima pemberitahuan Borang MS30 telah siap pada 4/12/2019 pada jam 4.20 petang. Pada 18/12/2019, Responden telah menfailkan Alasan Rayuan dan Pemohon telah menfailkan Rekod Rayuan ke Mahkamah pada 14/1/2020.

[31] Dalam isu ini kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa dalam Rekod Rayuan telah terkandung Alasan Rayuan yang difailkan oleh Responden, jadi tiada isu Alasan Rayuan tidak disampaikan kepada Pemohon. Oleh yang demikian, dengan hormatnya kami nyatakan bahawa Responden tidak ada keperluan di sisi undang-undang untuk menyampaikan Alasan Rayuan dalam tempoh masa yang dihadkan kepada Pemohon berdasarkan dalam seksyen 141 Enakmen 4 Tahun 2003.

Isu Ketiga : Samada berlaku kecacatan terhadap prosiding rayuan berkaitan penyampaian Rekod Rayuan dibuat awal kepada pihak satu lagi sebelum pemfailan dan dibayar fi Mahkamah.

[32] Persoalannya di sini adakah Responden telah dikatakan gagal menyerahkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan apabila menyampaikan Rekod Rayuan kepada Pemohon sebelum menfailkan dan membayar fi mahkamah.

[33] Pemohon menghujahkan bahawa penyampaian Rekod Rayuan oleh Responden kepada Pemohon pada 11/1/2020 adalah tidak sempurna. Tindakan Responden menyerahkan terlebih dahulu satu salinan Rekod Rayuan kepada Pemohon dan kemudiannya menfailkan Rekod Rayuan tersebut ke Mahkamah pada 14/1/2020 adalah suatu tindakan yang menyalahi proses kerja kes rayuan Mal dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[34] Dalam kes ini, fakta yang kami terima adalah Responden telah menfailkan Rekod Rayuan pada 14/1/2020 iaitu dalam tempoh yang ditetapkan setelah penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang MS30 telahpun siap pada 6/12/2019. Walau bagaimanapun Responden telah menyerahkan dan menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Pemohon lebih awal sebelum pemfailan dibuat ke Mahkamah iaitu pada 11/1/2020. Adakah penyerahan dan penyampaian Rekod Rayuan kepada Pemohon tersebut dianggap sah dan sempurna?

[35] Sekali lagi kami merujuk kepada seksyen 142 Enakmen 4 Tahun 2003 yang memperuntukkan –

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1) Apabila perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie telah mematuhi kehendak-kehendak seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan—

(a) pliding;

(b) nota keterangan;

(c) alasan penghakiman;

(d) notis rayuan;

(e) alasan rayuan;

(f) semua ekshibit dokumentar; dan

(g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan simpan di Mahkamah.

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[36] Subseksyen 142(3) Enakmen 4 Tahun 2003 di atas tidak menyatakan secara jelas samada Rekod Rayuan perlu difailkan terlebih dahulu sebelum serahan dibuat kepada pihak satu lagi atau sebaliknya. Peruntukan hanya menyebut ia perlu disampaikan “*dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu*” iaitu dalam tempoh 6 minggu sebagaimana yang ditetapkan/dihadkan untuk pemfailan Rekod Rayuan. Apabila tiadanya peruntukan khusus di sisi undang-undang, maka ianya dianggap bahawa penyampaian Rekod Rayuan yang dibuat awal kepada pihak satu lagi boleh dianggap sah dan sempurna selagi mana ianya masih dalam tempoh masa yang dihadkan oleh undang-undang.

[37] Selanjutnya, adakah penyampaian Rekod Rayuan yang dibuat awal tersebut adalah suatu tindakan yang boleh menjejaskan keadilan? Bagi isu ini, kami telah merujuk kepada seksyen 5 Enakmen 4 Tahun 2003 yang menetapkan seperti berikut:-

“Ketidapatuhan mana-mana peruntukkan Enakman ini atau mana-mana kaedah di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak mengenyepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkan adil”.

[38] Untuk pemakaian seksyen 5 kepada isu ini, kami berpendapat tidak boleh sewenang-wenangnya membatalkan rayuan Responden atas alasan penyampaian Rekod Rayuan yang dibuat awal kepada Pemohon sebelum pemfailan dibuat ke Mahkamah. Kuasa budibicara pembatalan prosiding hanya boleh dilaksanakan jika jelas bercanggah dengan peruntukkan undang-undang, wujud alasan yang cukup kuat dan telah menjejaskan keadilan. Kami berpendapat ketidakpatuhan kepada tatacara yang menyebabkan ketidakadilan menjadi asas yang kuat untuk pembatalan sesuatu prosiding sesuai dengan prinsip keadilan yang terdapat di bawah Hukum Syara’.

Kami merujuk kepada Firman Allah S.W.T dalam surah An-Nisa’, ayat 58 :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Terjemahan : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimannya) dan apabila kamu menjatuhkan hukum antara manusia (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil...”*

[39] Suka kami nyatakan bahawa penyampaian Rekod Rayuan yang dibuat awal oleh Responden sebelum Responden memfailkan dan membayar fi Mahkamah adalah melibatkan isu teknikal, prosideral yang tidak mandatori, yang tidak menyebabkan ketidakadilan atau prejudis kepada Pemohon. Kami berpendapat jika penyampaian Rekod Rayuan oleh Responden tersebut adalah sah dan kes rayuan diteruskan, ianya akan menyebabkan manfaat undang-undang yang diperolehi adalah lebih banyak dari tahap memprejudiskan Pemohon (jika ada), dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 238 Enakmen 4 Tahun 2003.

[40] Kami juga berpendapat, Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini yang telah menyebabkan kes berlarutan dan kesusahan kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Pemohonan, Afidavit dan Afidavit Jawapan dan Balasan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami memutuskan sebagaimana berikut;

1. Permohonan Bantahan Awal Pemohon DiTOLAK;
2. Pemohon diperintahkan membayar kos bagi permohonan ini kepada Responden sebanyak RM2000.00

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1.
YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2.
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

3.
YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

